

SIGJEP — Sistema Inteligente de Gestión Jurídica

Asistente Jurídico con IA para Alcaldías Colombianas

Fecha: 18 de junio de 2026 | Expediente: No asignado | Tipo: Tutela

RESUMEN DEL CASO

La presente acción de tutela es interpuesta por la señora Mónica Ramírez Palacio, Auxiliar Administrativo en propiedad de la Alcaldía de Tuluá desde el 22 de septiembre de 2020. La accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales de petición, acceso a la información y libertad de expresión, debido a la falta de respuesta por parte de la Alcaldía a un derecho de petición radicado el 30 de octubre de 2024 (fecha que parece ser un error de digitación, asumiendo que se refiere a 2023 o una fecha anterior a la presentación de la tutela), identificado con el número E-26862.

El contexto fáctico del caso se centra en la prestación de servicios de la accionante en la Comisaría de Familia del Municipio de Tuluá, la cual, según el Decreto No. 246 de 2001, opera las veinticuatro horas del día, de lunes a domingo. La señora Ramírez Palacio afirma haber cumplido horarios diurnos y nocturnos, incluyendo sábados, domingos y festivos, desde su posesión hasta el 16 de enero de 2024. Su reclamación de fondo, expuesta en el derecho de petición sin respuesta, radica en la falta de reconocimiento y pago de los recargos por trabajo nocturno, dominical y festivo, a pesar de haber recibido su remuneración mensual con los incrementos anuales.

Desde el punto de vista jurídico, la relevancia de los hechos se concentra en la omisión de la Alcaldía de Tuluá de responder el derecho de petición. La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que el derecho de petición (Artículo 23 CP) es fundamental y su vulneración se configura con la simple falta de respuesta en los términos legales establecidos por la Ley 1755 de 2015. Esta falta de respuesta, a su vez, puede generar la vulneración de otros derechos como el acceso a la información (Artículo 74 CP), en la medida que impide al ciudadano conocer la postura de la administración frente a una solicitud, y de manera indirecta, la libertad de expresión (Artículo 20 CP) al coartar la posibilidad de reclamar derechos laborales.

La posición jurídica recomendada para la Alcaldía es reconocer la omisión en la respuesta al derecho de petición como un hecho cierto y, de manera perentoria, proceder a dar respuesta de fondo al radicado E-26862 antes de la contestación de la tutela o, en su defecto, manifestar que se dará respuesta inmediata. Es fundamental que esta respuesta aborde la pretensión de fondo sobre el pago de recargos laborales, explicando la postura de la administración con base en el régimen de empleados públicos aplicable. Respecto al reclamo de los recargos laborales en sí, la Alcaldía debe argumentar que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para dirimir controversias de índole económica laboral, las cuales deben ser tramitadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, una vez agotada la vía administrativa con la

respuesta al derecho de petición. La Alcaldía debe desvirtuar la vulneración de la libertad de expresión y el acceso a la información argumentando que, al responder el derecho de petición, se garantizan los medios para que la accionante ejerza plenamente estos derechos.

Los riesgos procesales son altos si no se ha respondido el derecho de petición. La tutela es un mecanismo eficaz para proteger el derecho de petición, y es altamente probable que el juez ordene a la Alcaldía responder la solicitud en un término perentorio. El incumplimiento de dicha orden podría acarrear un incidente de desacato.

Las recomendaciones concretas de actuación para la Alcaldía son: 1) Dar respuesta inmediata y de fondo al derecho de petición radicado E-26862, adjuntando la prueba de esta respuesta a la contestación de la tutela. 2) En la contestación a la tutela, argumentar que la controversia sobre los recargos salariales debe ser debatida en la jurisdicción contencioso administrativa, y no en sede de tutela. 3) Realizar una verificación interna por parte de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Talento Humano sobre la situación laboral de la señora Mónica Ramírez Palacio y la aplicabilidad de los recargos solicitados, para sustentar adecuadamente la respuesta de fondo al derecho de petición.

NORMAS APLICABLES

* **Constitución Política de Colombia (CP):**

* Art. 20: Derecho a la libertad de expresión, invocado por la accionante como vulnerado indirectamente por la falta de respuesta.

* Art. 23: Derecho de petición, fundamental y presuntamente vulnerado por la omisión de respuesta.

* Art. 74: Derecho al acceso a la información pública, invocado por la accionante como afectado por la falta de respuesta.

* Art. 86: Fundamento de la acción de tutela, mecanismo para la protección de derechos fundamentales.

* **Ley 1755 de 2015:** "Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". Establece los términos y condiciones para el ejercicio y respuesta del derecho de petición.

* **Decreto 2591 de 1991:** "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". Regula el procedimiento y alcance de la acción de tutela.

* **Ley 1437 de 2011 (CPACA):** Si bien la Ley 1755 de 2015 sustituyó los artículos referentes al derecho de petición, el CPACA sigue siendo la norma marco del procedimiento administrativo. No obstante, para la petición en sí, la Ley 1755 es la más directa.

* **Decreto Ley 1042 de 1978:** "Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos, salarios y prestaciones sociales y otras disposiciones en materia de administración de personal".

Norma aplicable para el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, relevante para el análisis

de fondo del derecho de petición laboral.